

1. 자동차 저당 별제권 행사 미실시

- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제411조(별제권자) 및 제586조(별제권)에 따르면 개인회생재단에 속하는 재산상에 존재하는 저당권 등에 따른 담보권을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 갖는다고 되어 있고
 - 같은 법률 제412조(별제권의 행사), 제413조(별제권자의 파산채권 행사) 및 제586조(별제권)에 따르면 별제권은 개인회생절차에 의하지 않고 그 권리를 행사하며 별제권자는 그 별제권의 행사에 의하여 변제를 받을 수 없는 채권액에 관하여만 개인회생채권자로서 그 권리를 행사¹⁾한다고 되어 있음
 - 따라서, 자동차 저당이 있는 채무자가 개인회생절차를 신청한 경우에는 지체없이 별제권을 행사하여 관련 채권액을 회수하고 미회수한 잔여 채권액이 있는 경우에는 법원에 확정된 개인회생채권을 신고하여 변제를 받아야 함
- 그런데, 인천지역본부 소관 채무자 ○○○(□□캐피탈 ▷▷▷▷▷-▷▷▷▷▷) 소유 자동차(△△◆△△△△, ◆◆◆◆◆ ◆◆◆)의 경우

1) 채무자는 개인회생 변제계획(안) 작성 시 별제권부 채권에 대해서는 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액과 별제권 행사로 변제할 수 없는 채권액을 산정하여 작성하도록 되어 있고, 위의 별제권 행사로 변제할 수 없는 채권액은 매월 채무자가 변제하되 미확정 개인회생채권으로서 별제권 행사에 따라 채권액이 확정(별제권자의 별제권 행사 후 확정된 개인회생채권액을 신고)될 때까지 그 변제를 유보하며, 변제기간 종료시까지 미확정상태인 경우에는 최종변제기에 유보금액을 일반개인회생채권자(별제권자 제외)에게 안분 배분함

- 2017. 10. 25. 법원이 인가한 개인회생 변제계획(안)에 따르면 채권자인 공사가 자동차 저당에 대한 별제권을 행사하여 1,544천 원을 회수하고, 별제권 행사 후 잔여 채권액인 3,971천 원에 대하여는 51개월간 분할로 변제받는 것으로 되어 있는데도
 - 개인회생 인가결정 이후 현재까지 경매신청 등 별제권을 행사하지 않아 1,544천 원을 회수하지 못하고 있으며
 - 개인회생 변제계획(안) 인가에 따라 별제권 행사 후 잔여 채권액에 대해 채무자가 매월 변제 중인 분할상환금(51개월간 변제예정금액 합계액 3,971천 원)에 대해서도 회수하지 못하고 있음
- 또한, 인천지역본부 소관 채무자 ○○○(□□캐피탈 ▷▷▷▷-▷▷▷▷) 소유 자동차(△△◆△△△△, ◆◆◆)의 경우
 - 채무자가 개인회생 변제계획(안) 작성 시 별제권을 누락하여 신고하였으므로 채권자인 공사가 별제권이 있음을 법원에 신고한 후 별제권을 행사하여 채권액을 회수해야 하는데도 아무런 조치를 하지 않아 별제권 행사에 따른 회수가능액 9,150천 원을 회수하지 못하고 있는 등
- △ [별표 1] , [별표 2] 및 [별표 3]과 같이 인천지역본부 등 5개 지역본부에서 개인회생절차 중 별제권을 행사하지 않아 36,679천 원, 별제권 신고 누락한 17,130천 원 등 합계 53,809천 원을 회수하지 못하고 있으며 별제권 행사 후 잔여 채권액에 대해서도 회수하지 못하고 있는 것으로 확인됨

【 조치할 사항 】

- ◇ 인천지역본부장 등 5개 지역본부장은 채무자가 개인회생 변제계획(안)에 별제권 신고 또는 신고 누락한 자동차에 대해 별제권을 행사하여 53,809천 원 상당의 채권을 회수하고
- 관할법원에 별제권 행사 내용을 신고한 후 나머지 잔여 채권액에 대해서도 회수하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (시정)

※ 별제권 행사 후의 잔여 채권액은 별제권의 행사 내용 및 개인회생 확정채권을 법원에 신고하여야만 회수할 수 있으므로 시정요구하지 아니함

【별표 1】 별제권 행사 대상 채무자 현황

(단위 : 천 원)

연번	소관부점	차주번호	채무자	개인회생 인가 결정일	저당권 설정 차량번호 (차종)	별제권 신고 여부	별제권 행사 대상금액
----	------	------	-----	----------------	------------------------	--------------	----------------

“기재생략”

【별표 2】 별제권 신고 채무자 회수가능액 산정 내역

(단위 : 천 원)

연번	소관부점	채무자	개인회생 채권액 (A)	자동차 가액	별제권 행사 대상금액 (B)	별제권 행사 후 잔액 (C=A-B)	변제 비율 (D)	별제권 행사 후 잔액에 대한 변제(유보)합계액
----	------	-----	--------------------	-----------	-----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------

“기재생략”

【별표 3】 별제권 신고 누락 채무자 추가 회수가능액 산정 내역

(단위 : 천 원)

연번	소관부점	채무자	인가된 개인회생 변제계획(안)			정당 개인회생 변제계획(안)		차액 (D+E-B)
			개인회생 채권액 (A)	총 변제 예정금액 (B)	변제 비율 (C)	별제권행사 대상금액 (D)	별제권행사 후 잔액에 대한 변제합계액 {E=(A-D)×C}	

“기재생략”